

0001833-06.2017.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... prática do delito.

Destaco que o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da LD) é autônomo, sendo prescindível, para sua configuração, efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001833-06.2017.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001833-06.2017.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 63/2017 - Delegacia de Polícia de Osvaldo Cruz, 481/2016 - Delegacia de Polícia de Osvaldo Cruz

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA ALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada CLAUDEIR BORGES, ANTÔNIO CARLOS BORGES MARQUES, MARCELO CARDOZO CACIQUE, GISLAINE DA SILVA CACIQUE, GUSTAVO DA SILVA ALVES, MAYCON CARDOZO CACIQUE e PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA, devidamente qualificados nos autos, como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 466/480).

Determinou-se o processamento (fls. 481/482)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 630 - acusado Antonio Carlos Borges Marques, fls. 688 - acusado Gustavo da Silva Alves, fl. 668 - acusado Claudeir, fl. 672 - acusada Patrícia, fl. 682 - acusados Marcelo Cardozo Cacique e Maycon Cardozo Cacique, fl. 703 - acusada Gislaíne), apresentou resposta escrita (fls. 635/655 e 693/699). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao

recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP). Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 16 de Março de 2020 (fl. 704) e, consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 764/765).

Os acusados presos foram solicitados (fls. 785, 786, 787 e 788), bem como intimados os que se encontravam em liberdade (fls. 807, 811e 849)

Em audiência (fls. 860/861 [juízo deprecado] [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa da acusada Gislaine da Silva Cacique requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente da participação da acusada no evento criminoso, tampouco prova suficiente para a condenação (fls. 888/894).

De sua vez, a Defesa do acusado Maycon Cardozo Cacique requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (fls. 895/910).

De sua vez, a Defesa do acusado Antonio Carlos Borges Marques requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (fls. 911/916).

De sua vez, a Defesa da acusada Patrícia da Silva Siqueira requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente da participação da acusada no evento criminoso. Subsidiariamente, que seja fixado regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 917/939).

De sua vez, a Defesa do acusado Gustavo da Silva Alves requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (fls. 940/943).

De sua vez, a Defesa do acusado Marcelo Cardozo Cacique requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente da participação da acusada no evento criminoso. Subsidiariamente, que a pena seja fixada em seu mínimo legal (fls. 944/947)

De sua vez, a Defesa do acusado Claudeir Borges requereu, de forma preliminar, o reconhecimento da nulidade do procedimento de Interceptação Telefônica que embasou a formulação da denúncia e os consequentes atos posteriores. No mérito, a improcedência da ação penal, argumentando que não há prova de ânimo associativo ou prova suficiente da participação da acusada no evento criminoso.

Subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 948/987).

2. Fundamentação

Não há que se falar em qualquer nulidade na decisão que determinou a interceptação telefônica e suas prorrogações (fls. 261/264, 267/270, 277/281, 29/294, 304/308 e 312/317).

A quebra do sigilo de comunicações telefônicas possui pressupostos constitucionais (art. 5º, XII, CF - ordem judicial devidamente fundamentada e para fins de investigação ou instrução processual penal) e requisitos legais (art. 2º da Lei 9.296/1996): a) indícios de autoria e participação, bem como materialidade do delito; b) infração punida com reclusão; c) inexistência de outros meios de prova; d) indicação e qualificação, se possível, do sujeito passivo da medida; e) individualização da linha telefônica; f) meios empregados; g) duração da medida; h) segredo de justiça.

No caso concreto, as ordens judiciais indicaram expressamente os indícios de autoria e participação por parte da investigada Claudineia e seu filho Antonio, o crime do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006 é punido com reclusão, inexistiam outros meios aptos a demonstrar a existência do delito em questão, foram identificadas as linhas telefônicas e os respectivos sujeitos passivos da

investigação, bem como os meios a serem empregados.

É relevante se destacar que não se exige fundamentação excessiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da interceptação telefônica.

Com relação ao número (011-997345-3603), pelo próprio conteúdo do relatório de investigação policial é possível verificar que foi utilizado pelo acusado Claudeir para contato com sua irmã Claudinéia e sua genitora Sunta Zonato para diálogos sobre prestação de contas e envio de "açúcar", além da prisão de "celo" indicando que, embora pudesse ser de utilização coletiva por parte de internos da penitenciária, ao menos nestas duas oportunidades foi utilizado pelo acusado.

A ação penal é parcialmente procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia pela leitura dos Relatórios de Investigação de fls. 28/29, 48,63/66, 212/213, 353/358, 364/371, 377/385, 391/394, 401/428 e 442/460, e nos documentos de fls. 71/88, 92/104, 105/125.

A autoria segue a mesma sorte.

Pois bem.

Em que pese a negativa dos acusados, entendo que o quadro probatório existente nos autos, em especial os relatórios das interceptações telefônicas realizadas, permitem a conclusão de que os acusados ANTONIO CARLOS BORGES MARQUES, MARCELO CARDOZO CACIQUE, MAYCON CARDOZO CACIQUE e CLAUDEIR BORGES nas circunstâncias denunciadas, associaram-se para o fim de prática, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Explico.

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35 d LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo dos sujeitos ativos do crime. Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas. Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era eventual, ou não, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento dos agentes policiais a respeito da fama deles (odioso critério subjetivo).

Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, sejam embora na preparação e cometido de um só delito de tráfico ilícito de drogas (STF, 1ª Turma, RCH 75.236/AM, Rel. Min Sepúlveda Pertence).

Pois bem. No caso dos autos, há, no entender deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), como, por exemplo (exempli gratia), a habitualidade do contato dos acusados (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema). Para tanto, esquadrinho os elementos mencionados:

I) Acusado Antônio Carlos Borges: a) no dia 31 de julho de 2017, às 00h39, realizou uma ligação para MAYCON CARDOZO CACIQUE, indagando sobre o local onde estariam escondidos 100 gramas de maconha, ao que ele lhe respondeu que o entorpecente estaria próximo a um pé de coquinho, na casa de sua avó (fl. 354);

B) No dia 31 de Julho de 2017 às 14h15, ANTÔNIO CARLOS BORGES MARQUES telefonou para pessoa não identificada (linha nº 18-99677-6611), informando sobre a qualidade da "maconha" oferecida por MAYCON (fl. 355);

C) No dia 01 de agosto de 2017, novamente conversou com MAYCON que, desta vez, utilizava a linha de MARCELO CARDOZO CACIQUE (18-99605-9580), oportunidade em que perguntou se ele estaria com "o baguio", referindo-se a entorpecentes, pois alguém lhe estaria solicitando "dois, porém ele não teria troco para cem", tendo dito que mandaria a pessoa procurá-lo (fl. 356), também trocando diversas mensagens via SMS com conteúdo a indicar a prática do tráfico de entorpecentes ("suave mano, o verri quer 2 papel" - fl. 357").

Ouvido em juízo, Antônio Carlos Borges Marques não sou esclarecer se os números indicados eram de sua propriedade, negando os fatos.

II) Acusados MARCELO CARDOZO CACIQUE e MAYCON CARDOZO CACIQUE: a) No dia 09 de agosto de 2017 conversa com seu irmão MAYCON, informando MARCELO que deixou o dinheiro (moeda) e os guardanapos (droga) separado para os responsáveis pela venda. MARCELO relata, ainda, ter passado por uma abordagem policial, quando portava 26 porções de entorpecente, enquanto a pessoa mencionada como "Marquinho", que lhe acompanhava, possuía 15 porções. Ressaltou terem conseguido dispensar os entorpecentes antes de serem abordados, mas destacou que se os policiais estivessem com cães farejadores, teriam sido presos (fl. 365).

B) No mesmo diálogo, MAYCON informa a MARCELO que, em determinada ocasião, "saiu com um pacote de guardanapos na mão", mas que sua namorada não deixou que saísse com as drogas. Referido diálogo, observe-se, foi alvo de comentário de ANTONIO CARLOS em diálogo com pessoa desconhecida (mencionada linha nº 18-99677-6611), no dia 16 de agosto de 2017, às 12h53 (fl. 366), o que permite a conclusão que os acusados Antonio, Marcelo e Maycon se associaram para a prática do tráfico de drogas.

C) No dia 02 de setembro de 2017, MARCELO recebe ligação do telefone nº (14)99756-1748, cujo interlocutor é seu irmão MAYCON. Nessa conversa, MAYCON reclama que foi até o local combinado, porém, não recebeu a mercadoria conforme acordado (chama drogas como "parte de trás do carro"), e revela estar receoso em razão do local, afirmando que está na companhia de sua namorada Patrícia (proprietária da linha de telefone que está usando) (fl. 379).

III) Claudeir Borges: a) no dia 23 de julho de 2017, às 13h33, sua irmã lhe prestou contas sobre depósitos bancários e uma postagem de "açúcar" pelo correio (fl. 354).

B) No mesmo dia, em conversa com o número (18-99763-6053), discorreu sobre a prisão de "Fabinho" pela prática de tráfico de drogas, ocasião em que questionou se o entorpecente seria de propriedade de "Celo", que é o denunciado MARCELO CARDOZO CACIQUE (fl. 354);

C) no dia 18 de agosto de 2017, às 11h48, MARCELO CARDOZO CACIQUE, utilizando-se do número de ANTONIO CARLOS BORGES MARQUES (18-99601-3604), solicita a Claudeir amostra de entorpecente, ao qual se refere como "do verde" (maconha), tendo este se comprometido a conseguir a amostra caso "amenina vá buscar", para o que seria necessário o pagamento de R\$ 100,00 por uma amostra de 100 gramas (fl. 368).

No que toca aos acusados GISLAINE DA SILVA CACIQUE, GUSTAVO DA SILVA ALVES, MAYCON CARDOZO CACIQUE e PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA, não se vislumbra a existência de elementos probatórios aptos a indicar estabilidade e permanência..

O fato de as acusadas Gislaine e Patrícia relacionarem-se com os acusados Marcelo e Maycon não significa necessariamente a prática de crime.

No tocante ao acusado Gustavo, embora haja suspeito diálogo (fls. 391/392) com Marcelo, tal não é suficiente para indicar a estabilidade e permanência apta a caracterizar o artigo 35 da Lei 11.343/2006, sendo mais próximo de uma operação do que uma associação para a prática do delito.

Destaco que o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da LD) é autônomo, sendo prescindível, para sua configuração, efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD). Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Eis o meu convencimento

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – (art. 35, caput, da LD): 03 (três) anos de reclusão e 700 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente.

I) Acusado ANTÔNIO CARLOS BORGES MARQUES

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena em seu patamar mínimo legal.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), entretanto, a pena já foi fixada e

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o ABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa / o crime é culposos; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso / embora reincidente em crime doloso, não se trata de reincidência específica e a medida é socialmente recomendável (art. 44, § 3º, do CP – isso porque XX); e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram todas / em sua maioria neutras).

Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese (condenação em XX anos) deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo

solta.

II) Acusado MAYCON CARDOZO CACIQUE

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

Fundamento o aumento nos dados desabonadores da vida pregressa (fl. 520, Proc. Nº 0006306-55.2005.8.26.0407).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, verifico que o acusado é reincidente (fls. 518/519, Proc. Nº 0003732-83.2010.8.26.0407), razão pela qual agravo sua sanção, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 934 (novecentos e trinta e quatro) dias multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de reclusão e 934 (novecentos e trinta e quatro) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente, ostentando condenação anterior pelo delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias não são favoráveis.

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie. Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

O acusado se encontra preso em virtude de determinação oriunda de outro processo, razão pela qual julgo prejudicada eventual deliberação sobre a necessidade de sua custódia cautelar.

III) Acusado MARCELO CARDOZO CACIQUE

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa. Fundamento o aumento nos dados desabonadores da vida pregressa (fl. 537/545, Proc. 0004492-03.2008.8.26.0407, 00068/57-25.2011.8.26.0407 e 0007420-29.2005.8.26.0407).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, verifico que o acusado é reincidente (fls. 518/519, Proc. Nº 0003760-46.2013.8.26.0407 e 0004009-65.2011.8.26.0407), razão pela qual agravo sua sanção, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 1.1168 (mil cento e sessenta e oito) dias multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 1.168 (novecentos e mil cento e sessenta e oito) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente, ostentando diversas condenações anteriores. . A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie. Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis). O acusado se encontra preso em virtude de determinação oriunda de outro processo, razão pela qual julgo prejudicada eventual deliberação sobre a necessidade de sua custódia cautelar.

IV) Acusado CLAUDEIR BORGES

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa. Fundamento o aumento nos dados desabonadores da vida pregressa (fls. 524/536 , Proc. 0001878-74.2005.8.26.0069, 0007420-29.2005.8.26.0407).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, verifico que o acusado é reincidente (fls. 524/536 0000804-85.2010.8.26.0076, 0002369-69.2010.8.26.0081, 0006041-45.2007.8.26.0484), razão pela qual agravo sua sanção, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 1.1168 (mil cento e sessenta e oito) dias multa. Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então. Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 1.168 (novecentos e mil cento e sessenta e oito) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente, ostentando diversas condenações anteriores. . A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie. Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis). O acusado se encontra preso em virtude de determinação oriunda de outro processo, razão pela qual julgo prejudicada eventual deliberação sobre a necessidade de sua custódia cautelar.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I) condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP:

A) a parte ré ANTÔNIO CARLOS BORGES MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no art. 35, caput, da LD, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pena privativa de liberdade que substituto por uma restritiva de direito consistente em [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução

(art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP);

B) a parte ré MAYCON CARDOZO CACIQUE, qualificado nos autos, como incurso no art. 35, caput, da LD, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 934 (novecentos e trinta e quatro) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

C) a parte ré MARCELO CARDOZO CACIQUE, qualificado nos autos, como incurso no art. 35, caput, da LD, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 1.168 (novecentos e mil cento e sessenta e oito) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

D) a parte ré CLAUDEIR BORGES, qualificado nos autos, como incurso no art. 35, caput, da LD, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 1.168 (novecentos e mil cento e sessenta e oito) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

II) Por fim, para absolver a parte acusada GISLAINE DA SILVA CACIQUE, GUSTAVO DA SILVA ALVES E PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do fato denunciado (art. 35, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação.

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA